



HERDEL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERDEL S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", Y POR OTRA PARTE ARRENTRAC S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COMPRADOR", EN CONJUNTO DE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- a) Ser una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante la Escritura Pública número **55,196 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS)**, el día 28 (VEINTIOCHO) de octubre del año 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) ante el Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE), el Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que la C. **MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS** cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este contrato, tal y como lo demuestra con la Escritura Pública número **3,489 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)** de fecha del 05 (CINCO) de mayo del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), pasada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 (DOCE) de Tonalá, Jalisco, también manifiesta que estas no le han sido modificadas o revocadas.
- c) Cuenta con Registro Federal del Contribuyente número **ICH91107540 (LETRAS "I", "C", "H", NUEVE, UNO, UNO, CERO, SIETE, CINCO, CUATRO, CERO)**.
- d) Tener su domicilio ubicado en la Avenida Ludwig Van Beethoven número 4914 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE), interior 22 (VEINTIDOS) en la

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Colonia Lomas del Seminario en Zapopan, Jalisco, con Código Postal número 45038 (CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO).

- e) Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

II. DECLARA "EL COMPRADOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- a) Que es una Persona Moral legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas como lo demuestra la Escritura Pública número **18,282 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS)**, otorgada bajo la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Notario Público número 20 (VEINTE) de Guadalajara, Jalisco, con fecha del 13 de Julio de 1990 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA).
- b) Manifiesta el C. **LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ** ser Apoderado Legal de "**EL COMPRADOR**" y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este contrato, y que estas mismas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número **8,371 (OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO)** con fecha del 02 (DOS) de abril del año 2020 (DOS MIL VEINTE), otorgada ante la fe del Licenciado Agustín Ibarra García de Quevedo, Notario Público Titular Número 17 (DIECISIETE) de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que, hasta la fecha, sus atribuciones no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- c) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **ARR900803EN1 (LETRA "A", "R", "R", NUEVE, CERO, CERO, OCHO, CERO, TRES, "E", "N", UNO)**.
- d) Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Amado Nervo número 333 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) en la Colonia El Collí Urbano, 2da sección, C.P 45070 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA), en Zapopan, Jalisco.

MARIAL ISABEL ORTEGA R.



HERDEL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

- e) Que requieren para la realización del presente contrato de los servicios que ofrece **"EL PROVEEDOR"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en lo descrito en la cláusula primera del presente contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – **"EL COMPRADOR"** requiere de **"EL PROVEEDOR"** el suministro de **"ARENA DEL TERCIARIO"** y **"BASE HIDRAULICA DE 1 ½ A 1/4"**, cuya descripción, características y especificaciones técnicas fueron pactadas por **"LAS PARTES"**.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – **"EL PROVEEDOR"** se compromete a suministrar los bienes o servicios detallados en el presente contrato, por un precio debidamente estipulado en las facturas correspondientes, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"LAS PARTES" acuerdan que **"EL PROVEEDOR"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL COMPRADOR"** deberá pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"EL PROVEEDOR"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL COMPRADOR"**, liquide a la factura que los ampare, salvo pacto contrario.

"EL COMPRADOR" emitirá una orden de compra con los datos de entrega del producto, persona que recibe, centro costos, cantidad autorizada, precio unitario, subtotal, impuestos y total, misma que **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar para su cobro.

TERCERA. – VIGENCIA. – **"EL PROVEEDOR"** garantiza el **SUMINISTRO** de los bienes descritos en la Cláusula Primera por 01 (UNO) año, esta empezara a contar a partir del día de su suscripción. La vigencia de esta no podrá ser extendida de manera automática, por el vencimiento de este, a menos que **"LAS PARTES"** lo manifiesten en un anexo o convenio.

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CUARTA. – SOLICITUDES Y ENTREGA DE PRODUCTOS. – “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar los bienes en el domicilio de “EL COMPRADOR”, en un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato.

Las entregas se realizarán en horario de 9:00 AM A 19:00 hrs., de lunes a viernes, y deberán cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades detalladas en el presente contrato. Cualquier retraso en la entrega deberá ser notificado con al menos 05 días de anticipación por “EL PROVEEDOR”, quien será responsable de cualquier penalización derivada del incumplimiento, conforme a lo estipulado en el presente contrato

“LAS PARTES” levantarán una constancia de la entrega de los productos relacionados con la factura que ampare cada pedido existente. La falta de constancia no exime a “LAS PARTES” de sus obligaciones correspondientes.

“LAS PARTES” tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para llevar a cabo cualquier tipo de reclamación.

En caso de que existiera cualquier tipo de controversia, la falta de reclamación por parte de “EL COMPRADOR” o “EL PROVEEDOR” en los términos del presente contrato dejará sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.

QUINTA. – OTRAS OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. – Durante toda la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, “LAS PARTES” se comprometen a:

1. “EL COMPRADOR” deberá informar en un lapso no mayor a 24 horas de cualquier irregularidad o desperfecto que presente los productos que le sean entregados. Pasado dicho plazo, “EL PROVEEDOR” no se hará responsable de cualquier daño o deterioro atribuible a su entrega.
2. “EL PROVEEDOR” otorga un plazo de 03 (TRES) meses como garantía de la entrega de los bienes, relacionado **UNICAMENTE** con averías en su elaboración.
3. “EL PROVEEDOR” cuenta con un periodo de 72 (SETENTA Y DOS) horas para llevar a cabo el reemplazo de los bienes con desperfecto.

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

4. **"EL COMPRADOR"** indulta de cualquier responsabilidad a **"EL PROVEEDOR"** sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones concernientes.

SEXTA. – RESCISIÓN. – **"LAS PARTES"** podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento y por cualquier causa, siempre y cuando se encuentren al corriente de las responsabilidades asumidas con base en el mismo. Dicha rescisión deberá de figurar por escrito y firmado por la parte solicitante y exponiendo las razones justificadas de su petición.

SÉPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **"EL COMPRADOR"** no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos del **SUMINISTRO** de los productos, así como toda la información y documentación recibida por **"EL PROVEEDOR"** en relación con la misma, y esta no deberá ser revelada a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de **"EL PROVEEDOR"**.

Lo anterior mencionado no aplicará en aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya en un acto u omisión de **"EL COMPRADOR"**, ni sus accionistas, consejeros, administradores, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

Estas obligaciones permanecerán vigentes durante el año siguiente a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. – RELACION ENTRE "LAS PARTES". – Este contrato no pretende crear, establecer, reconocer y nada de lo que en él previsto debe interpretarse en el sentido que cree, una relación de patrón y empleado o de socios entre **"LAS PARTES"**.

"EL COMPRADOR" será exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto en las leyes laborales mexicanas aplicables en relación de cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para llevar a cabo sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

Maria Isabel Orasco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

NOVENA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. – Todos los avisos y notificaciones entre “**LAS PARTES**” deberán realizarse por escrito y ser entregados personalmente o enviado por el servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre y debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en las declaraciones del presente contrato.

Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte cuando menos 10 días hábiles de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación, todas las comunicaciones presentadas en el domicilio se entenderán como validadas y surtirán todos los efectos.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, “**LAS PARTES**” se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presente o futuros o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 07 (SIETE) de julio del 2023 (DOS MIL VEINTITRES).

“EL PROVEEDOR”

Maria Isabel Orozco B.

MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS
En Representación de
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERDEL
S.A. DE C.V.

“EL COMPRADOR”

Leon Fernando Valdez Gonzalez

LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ
En Representación de
ARRENTAC S.A. DE C.V.